

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호 및 제13호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 등 체납압류재산 매각대행업무 및 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제25조에 따르면 압류재산은 관서의 장이 압류재산의 공매예정가격을 제시하지 아니한 경우에는 공매예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고, 부동산을 평가하는 경우에는 「감정인 운영요강」에 따른 지정감정평가법인등에게 의뢰한다고 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제12조에 따르면 국유재산은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제2항1) 및

1) 대부료를 계산할 때 재산가액은 토지 및 주택외 그 밖의 재산에 대하여 시가표준액이 없는 경우 하나의 감정평가법인등의 평가액을 적용함

제42조 제2항2)에 따라 감정평가법인등에게 감정평가를 의뢰하는 경우에는 「감정인 운영요강」을 따른다고 되어 있다.

한편, 「감정인 운영요강」 별지 제1호서식 「(압류·국유재산) 지정감정평가법인등 위촉 및 감정평가위임계약서」(이하 “계약서”라 한다) 제9조 제5항에 따르면 공사는 감정평가법인등으로부터 감정평가서를 송부받는 경우 14일 이내 감정평가서의 이상유무를 검사하여야 하고, 검사를 완료한 후에는 5일 이내 감정평가 보수를 지급하여야 하며, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있다고 되어 있다.³⁾

따라서, 압류·국유재산 업무와 관련하여 감정평가서를 송부받고 이상유무에 대한 검사를 완료한 때에는 감정평가법인등의 권익을 침해하지 않도록 감정평가 보수를 계약서에서 정한 기한 내에 신속하게 지급하여야 한다.⁴⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간⁵⁾ 중 ○○○지역본부 소관 압류재산·국유재산의 감정평가 보수 지급 실태를 점검⁶⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

-
- 2) 매각 예정가격은 대장가격이 3천만 원 이상인 경우에는 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 하고, 대장가격이 3천만 원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 매각하는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액을 적용함
 - 3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조에 따르면 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급해야 하며, 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다고 되어 있음
 - 4) 감사원은 「공공부문의 불공정 관행 특별점검」(2015. 1월) 특정감사를 통해 감정평가 보수를 국가계약법에서 정한 대가 지급기한을 초과하는 일이 없도록 ‘압류재산 감정평가 보수 지연 지급 부적정’(주의) 처분요구함
 - 5) 감사대상기간은 0000년 「소극행정 예방 및 감사결과 이행·개선 실태 특정감사」의 감사사항과 일부기간(0000. 0. 0. ~0000. 0. 00.)이 중첩되어 0000. 0. 00.~0000. 0. 0.으로 정함
 - 6) 14일 이내에 이상유무 점검, 5일 이내 감정평가 보수 지급, 5일 이내 연장 가능한 점을

(1) 압류재산 관련 감정평가 보수 지급기한 미준수

0000.0.00. ○○세무서로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산(○○○-○○-○○○) ‘○○○○○○○○○○○○○○’의 경우 0000.0.00. □□감정평가사 사무소에 압류재산 공매공고를 위한 감정평가를 의뢰하여 0000.00.00. 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 보수 지급기한으로부터 000일이 지난 같은 해 00.00.에야 감정평가수수료 000원을 지급한 사실이 있다.

또한, 0000.0.00. □□□□시로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산(○○○-○○○-○○○) ‘○○○○○○○○○○○○○○’의 경우 0000.0.00. □□감정평가사사무소로부터 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 감사일 현재까지 감정평가수수료 000원을 지급하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 4] 및 [별지 3] “압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수 명세”와 같이 압류재산 감정평가 보수 00건(총 감정평가수수료 000천 원)을 지연 지급하고, 4건을 미지급(총 감정평가수수료 000천 원)한 사실이 있다.

[표 4] 압류재산 감정평가 보수 지연 지급 및 미지급 내역

(단위 : 건, 천 원)

합 계 (A + B)	지연 지급				미지급** (B)	
	소 계(A)	지연 일수*				
		1~10일	11~30일	31~50일		51일 이상

“기재생략”

* 지연 일수 = 실제지급일 - 지급기한일(= 감정평가서 송부 받은 일 + 24일)

** 미지급한 0건은 현지시정 요구 후 지급 완료함

감안하여 감정평가서를 송부 받은 날로부터 24일 내에 지급하지 않은 건을 점검함

(2) 국유재산 관련 감정평가 보수 지급기한 미준수

0000.0.00. ○○군으로부터 용도폐지 인수한 ‘○○○’(대, 0㎡) 소재 국유재산의 경우 0000.0.00. 00감정평가법인에 국유재산 매각을 위한 감정평가를 의뢰하여 0000.0.00. 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 보수 지급기한으로부터 00일이 지난 같은 해 00.00.에야 감정평가수수료 000원을 지급한 사실이 있다.

또한, 0000.0.00. ○○군으로부터 용도폐지 인수한 ‘○○○’(답, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 0000.0.00. △△△감정평가사사무소로부터 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 감사일 현재까지 감정평가수수료 000원을 지급하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 5] 및 [별지 3] “압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수 명세”와 같이 국유재산 감정평가 보수 00건(총 감정평가수수료 000천 원)을 지연 지급하고, 0건을 미지급(총 감정평가수수료 000천 원)한 사실이 있다.

[표 5] 국유재산 감정평가 보수 지연 지급 및 미지급 내역

(단위 : 건, 천 원)

합계 (A+B)	지연 지급				미지급* (B)	
	소계 (A)	지연 일 수				
		1~10일	11~30일	31~50일		51일 이상

“기재생략”

* 미지급한 4건은 현지시정 요구 후 지급 완료함

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감정평가 보수 지급업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

⊙⊙지역본부 본부장은 압류·국유재산 감정평가 업무처리에 있어 정당한 사유 없이 감정평가 보수 지급을 지연하거나 장기간 미지급하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)